

1502296-91.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito (HC 404.507/PE, Rel.

Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

No mais, irrelevante que os policiais não tenham presenciado a ação criminosa; o fato é que o acusado, além de ter confessado a prática do furto, foi detido na posse do bem.

E, como se sabe, a sua confissão, ressalte-se, totalmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502296-91.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502296-91.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TALES ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Nº único: 1502296-91.2021.8.26.0548

Autos n.º: 723/2021

Vistos etc.,

I - TALES ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 16 de julho de 2021, no interior da empresa Luma Empreendimentos, situada na Rua José Rosolem, n.º 749, Vila Castelo Branco, nesta cidade e comarca de Campinas, subtraiu, para si, mediante escalada, uma televisão da marca Philco, pertencente ao referido estabelecimento, representado por L.V.B.. A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 21 de julho de 2021 (fls. 91/92).

Citado pessoalmente (fls. 98), o acusado ofereceu resposta à acusação à fls. 102/103.

O recebimento da denúncia foi mantido e houve designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 108/109). Em audiência virtual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema da teleaudiência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ de fls. 185).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição; subsidiariamente, no caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal, a compensação entre a agravante referente à reincidência com a atenuante relativa à confissão, além da fixação de regime inicial aberto e o direito ao apelo em liberdade (termo de debates de fls. 186/188).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição, Apreensão e Entrega de fls. 14 e Laudo Pericial do local dos fatos constante de fls. 178/182, no sentido da configuração da escalada.

Quanto à autoria, o réu é confesso; disse, em juízo, ser usuário de drogas e ter praticado o furto sozinho.

No mais, ambos os policiais militares ouvidos em audiência relataram que, via COPOM, foram informados acerca de um furto em andamento, bem como as características físicas e de vestimentas do autor, que carregava um televisor, além da direção por ele tomada. Ato contínuo, em diligências pelo local indicado, avistaram o acusado, cujas características coincidiam, acompanhado de um outro indivíduo; ao notar a equipe, o réu colocou o televisor no chão e ambos caminharam em direções opostas. Na sequência, feita a abordagem e indagado o réu, confessou ter, sozinho, aberto o portão, pulado pela janela existente nos fundos do imóvel e subtraído o aparelho de televisão. Por fim, ambos o reconheceram virtualmente em audiência.

Inviável se falar na impugnação genérica ao teor dos seus depoimentos, uma vez que suas palavras estão em total harmonia com as demais provas produzidas nos autos e não consta qualquer elemento para suspeição.

Nesse sentido é o entendimento do STJ: “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

E mais: “O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

No mais, irrelevante que os policiais não tenham presenciado a ação criminosa; o fato é que o acusado, além de ter confessado a prática do furto, foi detido na posse do bem.

E, como se sabe, a sua confissão, ressalte-se, totalmente livre, não restou isolada nos autos; ao contrário, foi devidamente corroborada por todos os outros elementos de prova colhidos em juízo.

Ademais, a confissão do acusado constitui-se elemento seguro de convicção. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado: “A confissão judicial, isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a

confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JULIO FABBRINI MIRABETE, a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos". Desta forma, diante do robusto conjunto probatório dos autos, patente o cometimento do crime pelo acusado e a sua condenação é medida que se impõe.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA – Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 2 (dois) anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Apesar de confesso, inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." Tendo em vista que o réu é reincidente específico (certidão de fls. 44/48), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto) o que dá, como pena final, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. No mais, inviável a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência uma vez que esta Magistrada entende que a reincidência é circunstância preponderante. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em virtude da modesta situação econômica do réu que se declarou pintor profissional em audiência. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso II, do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente específico.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado TALES ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos (RG VEC n.º 47.514.863 – FA - fls. 49), à pena segregativa de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e a pena pecuniária consistente no pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Reincidente específico, deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime semiaberto (artigo 33, § 2º, letra "c", c.c. o § 3º desse mesmo artigo) e Súmula 269 do STJ.

Preso por este processo, NÃO poderá o acusado recorrer desta sentença em liberdade. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro "Rol dos Culpadados.

Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2.003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

P.R.I.C.

Campinas, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA